

1500916-39.2020.8.26.0428

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Comarca: Paulínia

Foro: Foro de Paulínia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... de área conhecida como "ponto de tráfico". Por conseguinte, não estando convencido da procedência integral da pretensão acusatória, por carência de provas suficientes, entendo pela incidência da máxima do "in dubio pro reo", a fim de desqualificar a imputação atribuída ao réu, senão vejamos:

Tráfico. Desclassificação para uso próprio. Aplicação da máxima do 'in dubio pro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulínia

Foro de Paulínia

2ª Vara

Praça 28 de Fevereiro, nº 180, Paulinia-SP - cep 13140-285

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500916-39.2020.8.26.0428 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500916-39.2020.8.26.0428

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2162977/2020 - DEL.POL.PLANTÃO

PAULINIA, 12248931 - DEL.POL.PLANTÃO PAULINIA, 1047/20/025 - DEL.POL.PLANTÃO

PAULINIA, 2162977 - DEL.POL.PLANTÃO PAULINIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Vistos.

LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 05 de julho de 2020, por volta das 16h21, na Avenida Paulista, 1678, Dona Edith Campos Favero, nesta cidade, o denunciado vendia e guardava, para fins de entrega a terceiros, drogas, consistentes em 23 papелotes de Cannabis sativa L, popularmente conhecida por maconha (21,4g) e 03 microtubos contendo cocaína (1,6g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 23 de julho de 2020 (fls.58/59).

Regularmente citado (fls. 70), o réu apresentou defesa prévia (fls. 76/81).

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas e ao final o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais escrita, pugnando pela procedência da pretensão punitiva.

A Defesa, por sua vez, requereu a nulidade do processo por cerceamento de defesa. Requereu a nulidade das provas em razão do cometimento de crime pelos agentes municipais, como previsto nos artigos 328 do CPP e artigo 5º, XIV do Estatuto das Guardas Municipais, bem como a quebra da cadeia de custódia artigo 158 e 158-A. Requereu ainda absolvição, e caso não seja aceita, que seja desclassificada a conduta para a prática do artigo 28, da Lei 11.343/2006.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade delitativa está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 5), boletim de ocorrência (fls. 11/13), laudo pericial (fls. 45/47), bem como na prova oral produzida em Juízo.

A autoria do réu resta incontestada. No entanto, em que pese a denúncia oferecida, analisando as circunstâncias previstas no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, tenho que a conduta do réu recai sobre o porte de drogas para uso pessoal, conforme tipificado no artigo 28 da Lei de Drogas.

A testemunha Pedro Arthur Caprio Sartorato, Guarda Municipal, contou que o local da abordagem é conhecido como ponto de tráfico de drogas e, em patrulhamento, viram o réu entregar algo para outra pessoa, em atitude típica de negociação. O réu correu assim que avistou os guardas, mas foi abordado. O outro guarda abordou o usuário, que havia comprado a droga. O acusado confessou que estava traficando, mostrou a maconha e o dinheiro. Apontou para um local perto do poste, no gramado, onde foram encontradas mais drogas. O usuário disse que havia comprado a droga do réu (sistema audiovisual).

A testemunha Filipe Motta Amaral, Guarda Municipal, contou que estava em patrulhamento pelo local e viram a transação, um entregando droga ao outro. O acusado se evadiu a pé. O outro guarda o abordou. O réu confessou que estava vendendo droga e apontou o local onde estavam os entorpecentes. A outra parte confirmou que tinha comprado a droga do acusado (sistema audiovisual).

Interrogado, o réu alegou que a droga não lhe pertencia. O dinheiro era dele. Nada sabe da droga encontrada. É usuário de drogas (sistema audiovisual).

Quanto ao pedido de nulidade dos atos processuais em razão do cerceamento de defesa na formação de provas, nada a prover. O pedido foi apreciado pelo Habeas Corpus, o qual não foi conhecido pelo Egrégio Tribunal (fls. 169/172).

A defesa teve plena oportunidade de manifestar no processo, e de argumentar as suas teses, de modo que tenho por observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A alegação da Defesa de que os Guardas Municipais violaram o princípio da legalidade também não merece provimento. Não há que se falar em impossibilidade de realização de busca pessoal, pois os Guardas possuem poder de polícia, e podem, como qualquer outro cidadão, proceder à prisão em situação de flagrância, nos termos do art. 301 do Código Processual Penal:

Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Trata-se, inclusive, de entendimento consolidado pelo Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Alegação defensiva de ilicitude da prova obtida por busca e apreensão realizada por guardas municipais – Inocorrência – Situação de flagrância que autoriza a realização da prisão por guardas municipais – Poder de polícia conferido à referida classe pela Lei nº 13.022/14 (...). Recurso desprovido. (grifo nosso). (TJSP; Apelação Criminal 1501645-08.2020.8.26.0544; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de

Direito Criminal; Foro de Cajamar - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 16/03/2022; Data de Registro: 16/03/2022).

Ademais, qualquer pessoa pode efetuar a prisão em flagrante, nos termos do art. 301, do Código de Processo Penal, e a possibilidade de busca pessoal no caso de flagrância, ou posse de objetos criminosos, como na hipótese, é respaldada pelo disposto nos arts. 240, § 2º, e 244, da mesma legislação.

No mérito, contudo, e não obstante a palavra dos Guardas Municipais, considero que estes não conseguiram observar os eventos narrados de forma pormenorizada, e apenas visualizaram o suposto delito à distância, não bastando, para a condenação, tratar-se a localidade dos fatos de área conhecida como "ponto de tráfico". Por conseguinte, não estando convencido da procedência integral da pretensão acusatória, por carência de provas suficientes, entendo pela incidência da máxima do "in dubio pro reo", a fim de desqualificar a imputação atribuída ao réu, senão vejamos:

Tráfico. Desclassificação para uso próprio. Aplicação da máxima do 'in dubio pro reo'. Recurso provido para tal fim. Após o exame das circunstâncias que autorizam o reconhecimento do tráfico (artigo 37 da Lei 6.368/76) e, após a apreciação das provas, não se pode obter a certeza necessária de que a maconha era destinada, efetivamente, ao comércio ilegal, devendo, assim, prevalecer a solução mais favorável ao réu". (Apelação nº 108.148-3, 3ª Câmara do E. Tribunal de Justiça - Relator: Onei Raphael).

Em análise dos elementos descritos no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, observo ser pequena a quantidade de droga apreendida, sendo o acusado primário e não existindo indicativo de pertencimento a organização ou associação criminosa.

Ainda, não verifico indícios suficientes da traficância, tampouco elementos comprobatórios bastantes a respeito da comercialização dos entorpecentes.

Por outro lado, embora inexistam elementos para a condenação no que tange ao artigo 33 da Lei de Drogas, reconheço haver provas de que o acusado trazia consigo e transportava drogas para consumo pessoal, o que configura o crime do art. 28 da Lei 11.343/06. A posse do réu restou comprovada tanto pela oitiva dos policiais quanto pela própria confissão do acusado. Assim, a confissão encontra reforço nos demais elementos coligidos nos autos, razão pela qual a procedência, ao menos no que diz respeito ao artigo 28 da Lei supracitada, figura-se como medida de rigor.

Diante do exposto, por esses fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para DESCLASSIFICAR o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06 feita contra o réu, para o do art. 28 da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-O como incurso nesse delito.

Atento à finalidade preventiva e repressiva do artigo 28 da Lei de Drogas, entendo que a medida que mais se adequa, razoável e proporcional para as circunstâncias do caso é aquela inserida no inc. II do artigo supramencionado, qual seja, a prestação de serviços à comunidade, que fixo pelo prazo de 2 (dois) meses em instituição a ser definida pelo Juízo da Execução Criminal competente para tal.

DETERMINO a destruição do entorpecente apreendido, nos termos dos arts. 50, §§ 3º e 4º, 50-A e 72 da Lei 11.343/06. Expeça-se Ofício à Delegacia para este fim.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o que necessário for.

Oportunamente ao arquivo, com as anotações necessárias.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Paulínia, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA